

1508242-20.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508242-20.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508242-20.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3075219/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 20197943 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIVID ARAUJO BEZERRA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

DIVID ARAUJO BEZERRA DO NASCIMENTO foi dado como incurso nas penas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 20 de janeiro de 2.021, por volta das 16h25, no Centro de Progressão Penitenciária Professor Noé Azevedo, trazia consigo, para consumo pessoal, 8,03 gramas de maconha, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi citado (fls. 109).

Em audiência realizada em 03 de fevereiro de 2.022, após apresentação de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 113 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 116/117).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 122/128, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- o fato é atípico, por força dos princípios da insignificância e da lesividade. Pediu a absolvição e, alternativamente, a fixação da pena de advertência.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 05 (doze porções de maconha) e pelo laudo pericial de fls. 08/11 (doze porções de maconha com peso de 8,03 gramas).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Joel Soares de Souza, agente de segurança penitenciária, disse que, na data em questão, exercia suas atividades na máquina de raio-x corporal. Os presos estavam retornando do trabalho. Quando o réu passou pela máquina, foi constatado que havia um volume na linha de sua cintura. Pediu para que ele se aproximasse e fez uma averiguação. Notou existir um volume palpável dentro na sua camisa, por dentro da costura. Conduziu o acusado para uma sala e constatou que se tratava de porções de entorpecente com aparência de maconha. Indagado, o réu confessou que trazia a droga para seu consumo.

A testemunha Rafael Leonardo Offerni, também agente de segurança penitenciária, afirmou que o fato ocorreu quando os presos retornavam do trabalho. Durante o procedimento de revista, foi verificado que o réu trazia drogas escondidas em sua roupa. Presenciou a situação. Indagado, o réu confessou que trazia o entorpecente para seu uso próprio.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Está arrependido. A droga era para seu consumo. Perdeu o direito a saída temporária. Possui um filho pequeno para criar. Ficou chateado com a situação.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos de dois agentes de segurança penitenciários, que flagraram o réu portando as drogas escondidas em suas vestes.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de

agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).
E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Assim, não colhe a tese de fragilidade probatória.

Também não assiste razão ao nobre Defensor ao pugnar pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão de não haver ofensa ao bem jurídico.

A infração é de perigo abstrato e ofende a saúde pública, diante do risco da disseminação da droga.

Confira-se, à propósito, o seguinte julgado:

"Entorpecente. Porte para uso próprio. Prova da autoria e da materialidade. Depoimentos de policiais. Validade. Ausência da alegada suspeição em decorrência da condição funcional dos servidores. Pequena quantidade de maconha. Inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei n° 11.343/06, de perigo abstrato para a saúde pública. Precedentes do STF. Condenação mantida. Pena de prestação de serviços à comunidade bem justificada, por ser a advertência insuficiente à repressão e prevenção do delito, consideradas as circunstâncias judiciais. Apelo improvido." (TJSP, Apelação Criminal sem Revisão n. 990.08.072806-7, j. 13/11/2008, rel. Tristão Ribeiro).

No mesmo sentido:

"Agravado regimental. Uso de substância entorpecente. Pequena quantidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.

A compreensão pacificada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza a conduta prevista no art. 16 da Lei n. 6.368/76, por tratar-se de crime de perigo abstrato, além do que, a reduzida quantidade de droga é da própria natureza do crime de posse de entorpecente para uso próprio." (STJ, AgRg no Resp n. 612357/MG, rel. Ministro Paulo Gallotti, j. 16/05/2006).

Destarte, não há que se falar em crime de bagatela ou ausência de ofensa ao bem jurídico.

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu portava várias porções de maconha; todavia, no conjunto, o peso total era pequeno (8,03 gramas).

Ademais, tratava-se de maconha, que é espécie de entorpecente cujos efeitos não são dos mais nocivos à sociedade e aos usuários, se comparados aos de outras espécies.

Não por outro motivo, diga-se, em julgamento em curso perante o Supremo Tribunal Federal, dois Ministros já votaram pela descriminalização do porte de maconha.

A tudo some-se que ele confessou a prática do crime.

Assim, fixa-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/2006).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Divid Araújo Bezerra do Nascimento como incurso nas penas do art. 28 da Lei n.

11.343/2006, a submeter-se à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA